

1500518-35.2021.8.26.0080

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... de ambos nada foi localizado em relação ao roubo. Não havia informação de nenhum outro réu. Passados alguns dias, JHONE foi capturado pela guarda municipal, por um suposto roubo acontecido em uma chácara. Na cela, perguntado se tinha participação no roubo no restaurante, foi respondido que sim. Indagado sobre o produto do crime, afirmou que nada estava com ele, já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500518-35.2021.8.26.0080 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500518-35.2021.8.26.0080

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2263335/2021 - 01º D.P.

CABREÚVA, 15006455 - 01º D.P. CABREÚVA, 2263335 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 1 e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de JHONE EXPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ PAULO ALVES DOS SANTOS e CHRISTIAN RENAN OLIVEIRA DA CRUZ, devidamente qualificados nos autos desse processo crime, dando-os como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 21h30, no restaurante Terra do Boi, localizado na Rodovia SPA 085/300, 93, próximo ao Pedregulho, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Cabreúva/SP, JHONE EXPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ PAULO ALVES DOS SANTOS e CHRISTIAN RENAN OLIVEIRA DA

CRUZ, qualificados, respectivamente, a fls. 128, 168 e 164, agindo em concurso e com unidade de desígnios com, ao menos, mais um indivíduo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum, três televisores, um marca LG e dois Samsung, duas caixas de som 3x1 pretas, marca Master, e uma mesa de som, avaliados no total de cerca de R\$ 40.000,00, pertencentes à EDUARDO SILVEIRA ARRUDA, bem como uma mala de viagem, uma lixadeira de cinta modelo db, uma serra circular, uma serra mármore 4 polegadas e ¼, todas da marca makita, uma lixadeira roto orbital marca stanley, uma serra tici-tico, cor laranja, um martelo cross com cabo de fibra, uma chave grifo 14 polegadas de cabo laranja, avaliados no total de R\$ 10.000,00, pertencentes CÉLIO ANTONIO THEODORO, mantendo este em seu poder, restringindo sua liberdade.

A denúncia foi recebida em 09/12/2021 (fls. 184/187), os réus foram regularmente citados e ofereceram defesa prévia (fls. 291/292, 298/300 e 308/309).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (fls. 314/316), prosseguiu-se à fase instrutória, momento em que foram ouvidas a vítima e testemunhas, sendo os réus, ao final, interrogados.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Acusação e Defesa se manifestaram em alegações finais orais.

É o relatório.

DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do delito está bem comprovada pelo conjunto probatório encartado aos autos: pelo relatório de investigações (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 20/30 e 40/44), laudo pericial de fls. 338/356, além dos depoimentos colhidos tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, os quais comprovaram existência de infração penal.

Inconteste, também, a autoria. Entretanto, apenas em relação a JHONE.

A vítima EDUARDO SILVEIRA ARRUDA disse que é proprietário de um estabelecimento comercial chamado de "Terra de Boi", situado à SP 300. Está em obra, mas com uma parte funcionando. No mês de setembro, havia um prestador de serviços chamado CÉLIO, dormindo no local, em um container, no ambiente do restaurante. No início da noite, arrombaram o cadeado da porteira de entrada, entraram, renderam CÉLIO e começaram a subtração. Subtraíram bebida, copos, talheres, pratos. Quebraram muita coisa. Vandalizaram o local. Citou vários itens que foram levados. Afirmou que o estrago lá feito foi grande. No dia seguinte, CÉLIO encontrou seu celular e ligou, contando que agiram várias pessoas, no mínimo quatro. Reconheceu dois deles na polícia. Havia uma voz de mulher também. Contou que um dos autores chamou uma caminhonete para ajudar no transporte de outras coisas, mas não obteve o auxílio. Tentaram subtrair uma câmara fria grande, carregando-a para fora. Por ser de inox, ficaram muitas impressões digitais, além das colhidas em garrafas, copos e outros itens. Pelo que sabe, foi pela identificação que se chegou a dois autores da subtração. Seu prejuízo foi em torno de 40 mil reais. Não havia câmara de segurança no local. Ficaram perto de três horas com CÉLIO. Não estava no local e não reconheceu ninguém. Recebeu o telefonema no dia seguinte, logo cedo pela manhã. O celular foi subtraído, mas recuperado pelo prestador de serviços, já que o aparelho estava jogado.

O ofendido CELIO ANTONIO THEODORO, por seu turno, afirmou que estava deitado quando os autores do roubo chegaram, por volta das 21 horas. Dois entraram, um com uma arma de fogo na mão, fazendo-o ficar deitado, de costas. Enquanto isso, praticaram o assalto. Um estava armado, o mais baixo. Eram quatro ou cinco agentes, e havia uma voz feminina também. A ação delitiva durou por volta de quatro horas. Durante todo esse tempo as duas pessoas que reconheceu se revezavam, apontando a arma para si. Permaneceu durante quatro horas com a arma apontada. Subtraíram alguns itens de sua propriedade, notadamente ferramentas de construção. Perdeu dez a doze mil reais em máquinas/ferramentas. Está prejudicado por falta de ferramentas. Estavam de carro, provavelmente dois veículos. Não foram identificados os carros. Reconheceu dois deles na Delegacia. Reconheceu um em juízo, que não era nenhum dos réus do

processo. Não conseguiu reconhecer os outros. Não teve dúvidas no reconhecimento feito na Delegacia. Relatou novamente que, pela manhã, conseguiu encontrar seu celular e fez contato com EDUARDO, que foi imediatamente no local. A polícia também chegou, e o local foi periciado. Ninguém mais foi ao local. Foram danificadas algumas partes do estabelecimento. Ouviu um deles falando com terceira pessoa, pugnando por uma caminhonete para levar a câmara fria. Houve pichação. Houve consequências profissionais negativas para sua vida, já que não pode pegar alguns serviços, pela ausência de ferramentas. Ficou traumatizado, e não conseguiu dormir por vários dias. Não lembra os nomes das pessoas reconhecidas na Delegacia. Os agentes que praticaram o roubo não usavam capuz ou qualquer outro adereço para esconder o rosto. O reconhecimento foi só por fotografia. Acredita que ambos foram pegos por impressões digitais, e mostraram as fotografias das pessoas identificadas. Não portavam luvas. Não tinha acesso ao local todo. Seu celular foi encontrado próximo à porteira de entrada do local. Ficou aproximadamente 4 horas rendido, deitado de bruços.

Compromissado, RONALDO CANDIDO DA SILVA, investigador de polícia, relatou que o roubo ocorreu durante a noite. De manhã, ao chegar para trabalhar, recebeu a informação de que o local estava preservado. Chegando lá, constatou que realmente estava preservado, no que comunicou à Autoridade Policial, a qual reclamou a presença da perícia técnica. O local é isolado. A perícia foi feita. A princípio, estava difícil esclarecer a autoria do crime. Após alguns dias, receberam um laudo da perícia indicando a presença de dois suspeitos, CHRISTIAN e JOSÉ PAULO, que possuíam outras ocorrências. Diante das suspeitas, diligências foram solicitadas e deferidas. Na casa de ambos nada foi localizado em relação ao roubo. Não havia informação de nenhum outro réu. Passados alguns dias, JHONE foi capturado pela guarda municipal, por um suposto roubo acontecido em uma chácara. Na cela, perguntado se tinha participação no roubo no restaurante, foi respondido que sim. Indagado sobre o produto do crime, afirmou que nada estava com ele, já que os outros dois réus venderam os objetos, na cidade de Jundiaí. Diligenciado o local, não localizaram os objetos e o proprietário negou. Não sabe indicar exatamente os locais de onde extraídas as impressões digitais, pois ficou afastado no momento da coleta. Apontou alguns potenciais objetos que podem ter servido para tanto. Na captura de ambos, negaram que conheciam o local e que nunca haviam estado lá. Não participou do reconhecimento feito por uma das vítimas. Sabe que ambos foram reconhecidos. JHONE, informalmente, falou que foram os três e mais uma pessoa em um carro, mas não soube dizer as características do veículo ou do indivíduo. Relatou que o plano era no sentido de que uma caminhonete iria buscar, mas houve algum problema. Levaram o que coube, sendo que os itens maiores acabaram ficando no local. Na ocasião de depoimento de JHONE, não estava acompanhado por advogado. Chegou praticamente junto com dois agentes da GM. No local, estava o proprietário, que afirmou que ninguém havia mexido ali. O ofendido também estava no local. A perícia demorou em torno de 40 ou 50 minutos. Permaneceu durante o trabalho da perícia. Não sabe o número de fotos que foi apresentado à vítima.

Interrogado em solo policial, o acusado JHONE EXPEDIDO RODRIGUES DE OLIVEIRA asseverou que "participou do roubo no estabelecimento "terra do Boi", junto com JOSÉ PAULO ALVES DOS SANTOS e CHRISTIAN RENAN OLIVEIRA DA CRUZ, o quais lhe chamaram para realizar o roubo no local, informa que as informações sobre o lugar eram JOSÉ PAULO e CHRISTIAN que sabiam, que eles os chamaram, por que sabia que participaria, os objetos que roubaram no estabelecimento foram vendido, informa que as televisões foram vendidas para um indivíduo do ferro velho "sucata do alemão" na cidade de Jundiaí-SP, perto do Bairro Santa Gertrudes "sucata com um portão azul na faixa", que já foi outras vezes vender fios furtados e roubados nesta mesma sucata, foram vendida as 3 (três) televisões pelo valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi lhe dado o valor de R\$ 1.300,00 (três mil reais) e o resto ficou com JOSÉ e CHRISTIAN, informa que os outros objetos furtados foram vendidos na "biqueira" na favela São Camilo na cidade de Jundiaí-SP, que iria receber uma parte da venda do som, que seria vendido pela quantia de R\$800,00 (oitocentos reais) e receberia a metade sendo 260,00 (duzentos e sessenta reais). Sobre a venda não participa, que a negociação é feita por JOSÉ e CHRISTIAN, que apenas recebe os

valores dos objetos vendidos." (fl. 127).

Em juízo, confessou a acusação. Relatou que estava usando muita droga e que, quando não tinha mais dinheiro, pediu aos traficantes uma quantia para venda, mas acabou usando. No dia de pagar, por estar sem dinheiro, escondeu-se, e foi ameaçado.

Conheceu outros indivíduos que lhe contaram do restaurante Terra do Boi. Dirigiu-se ao local e visualizou um homem dormindo. Recusou-se a entrar porque havia alguém lá. Um indivíduo chamado Gustavo, que portava uma réplica, rendeu o senhor. Durante esse tempo recolheu os itens com outros indivíduos, Matheus e Felipe. Realmente a caminhonete não funcionou. Foram embora. No dia seguinte, vendeu a televisão em São Camilo e ficou com os cobres. Pesquisou um ferro-velho, mas não foi lá vender. Foi capturado dentro de um ferro-velho e levado à Delegacia. Assinou papéis sem ler, porque ameaçado. Os policiais inseriram JOSÉ PAULO e CHRISTIAN, mas eles não têm nada a ver com o fato. Pediu oportunidade. Negou que prestou o depoimento dado na Delegacia. Foi coagido a assinar. Tem 20 anos.

Interrogado em audiência de instrução e julgamento, JOSÉ PAULO ALVES DOS SANTOS negou a acusação. Sequer sabe onde é o local e é impossível que sua digital lá estivesse. Trabalha para sustentar sua filha, que passa necessidade. Relatou que é uma perseguição por parte dos policiais. Acredita que estivesse na igreja no dia dos fatos. Não conhecia os outros réus antes da prisão.

Perante a autoridade policial, CHRISTIAN RENAN OLIVEIRA DA CRUZ negou a acusação (fl. 103).

Em interrogatório judicial, o réu negou a acusação. Na época, fazia bicos por fora. Nunca havia ido ao restaurante. Acredita que as impressões digitais se deram por uma passagem em 2020. Não tem razões para roubar, já que sua família é de classe média. Não conhece os outros dois acusados.

Inicialmente, é necessário salientar que a palavra da vítima, nos delitos contra o patrimônio, é de alta relevância, ainda mais se corroborada com outros elementos de prova. A esse respeito, confira-se o entendimento doutrinário: "Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos - qui clam comittit solent - que se cometem longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima é de valor extraordinário" (Processo Penal, Fernando da Costa Tourinho Filho, vol. 3, 18ª ed., Saraiva, São Paulo, 1997, p. 296).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu (STJ/HC 83.479/DF).

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la"(TACRIM-SP AC Rel. Luiz Ambra RT 732/633).

Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado (TACRIMSP-AC-Rel. San Juan França RT 717/412).

Entretanto, a narrativa de CÉLIO, conquanto firme e segura para comprovar a materialidade do delito, não logra demonstrar cabalmente a autoria de JOSÉ PAULO e CHRISTIAN.

Com efeito, em que pese ter reconhecido ambos os réus em solo policial, verifica-se que o procedimento foi realizado à revelia do que dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal, o que inquina a prova, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em juízo, não logrou reconhecer nenhum dos acusados.

Ademais, o laudo pericial papiloscópico, como ressaltado pela Douta Defesa,

realmente se apresenta defeituoso, na medida em que não indica corretamente o número do ofício remetido com os fragmentos coletados por ocasião da perícia (fl. 355), e não menciona de quais objetos foram coletados os fragmentos, circunstância que, a toda evidência, prejudica sobremaneira a possibilidade de defesa por parte dos acusados.

Com relação a JOSÉ PAULO e CHRISTIAN, portanto, embora reconheça a existência de indícios de autoria, os quais foram suficientes para o recebimento da peça acusatória, diante das provas colhidas no curso da instrução criminal, entendendo que o acervo probatório produzido é controverso e não seguro o suficiente para a condenação. Noutros termos, ainda que possam existir indícios de autoria, não há prova firme e segura.

Assim, tendo em vista a fragilidade das provas coligidas, sendo certo que a dúvida milita em favor do réu, consagrando-se o princípio constitucional da presunção de inocência, de rigor sua absolvição.

No tocante a JHONE, por seu turno, a confissão exarada em juízo é conforme os demais elementos de prova, e autorizam a procedência da acusação deduzida.

Sobre a grande importância da confissão judicial, Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Trilhando caminho semelhante há o entendimento da jurisprudência:

“Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: “A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

Ressalto, ainda, que as causas de aumento do § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, resultaram bem delineada nos autos, na medida em que o roubo foi praticado mediante o concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, pois está amplamente evidenciado pela prova oral produzida. Da mesma forma, restou comprovado que a vítima ficou em poder dos roubadores por mais de 03 (três) horas - tempo juridicamente relevante - até que foram embora do estabelecimento. Por tudo quanto exarado, tem-se por absolutamente incontestado a configuração dos elementos objetivos, subjetivos e normativos do tipo em comento.

Com efeito, mediante dolo, o réu JHONE, agindo em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com indivíduos não identificados, consumou o delito de roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, subtraindo itens pertencentes às vítimas EDUARDO SILVEIRA ARRUDA e CÉLIO ANTONIO THEODORO.

Ressalto ser mesmo o caso de crime único, posto inexistir prova de que o réu tinha ciência de que desfalcava patrimônios distintos. Ao que tudo indica, tencionava subtrair objetos do estabelecimento comercial, e não do funcionário que lá estava (TJ-SP - APR: 00056196120178260309 SP 0005619-61.2017.8.26.0309, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 27/06/2019, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2019).

À guisa de arremate, por não ter a acusação se desincumbido do ônus de comprovar de forma segura e plena a autoria delitiva de JOSÉ PAULO ALVES DOS SANTOS e CHRISTIAN

RENAN OLIVEIRA DA CRUZ no curso da instrução criminal, outra não pode ser a solução, senão a absolvição dos acusados, ante a inexistência de prova suficiente para condenação. É que, ao menor resquício de dúvida, o único caminho é a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Quanto a JHONE, entretanto, havendo prova nos autos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do acusado nas penas do crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Validamente, logo, comprovados todos os elementos necessários à configuração do tipo penal, bem como a autoria delitiva, passo a individualizar as penas, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias não são favoráveis. Isso porque, não obstante seja primário e não ostente maus antecedentes (fls. 198/199), trata-se de roubo triplamente majorado, de forma que as causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima devem incidir nesta fase, pela culpabilidade exacerbada e circunstâncias do crime que ultrapassam o ordinário (TJ-SP - EI: 15010007820188260535 SP 1501000-78.2018.8.26.0535, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 04/11/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/11/2020).

Promovo, portanto, aumento de 1/4, resultando-se a pena inicial em 5 anos de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, incide a atenuante da confissão e da menoridade relativa, de forma que, com a redução de 1/5, a reprimenda torna ao mínimo de 4 anos e 10 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presente as causas de aumento do concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Considero apenas a última delas, consoante fundamentação já externada, para aumentar a pena em 2/3, resultando-se em 6 anos, 8 meses de reclusão e 17 dias-multa, penas que torno definitivas, à míngua de outros elementos modificadores.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Em atenção ao artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da quantidade de pena aplicada e ante a gravidade concreta do delito que, frise-se, foi perpetrado em concurso de agentes, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo.

E, pelos mesmos motivos ofertados para fixação do regime, nego ao réu a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia e o faço para:

a) ABSOLVER os réus JOSÉ PAULO ALVES DOS SANTOS e CHRISTIAN RENAN OLIVEIRA DA CRUZ da imputação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) CONDENAR o réu JHONE EXPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 6 anos, 8 meses de reclusão e 17 dias-multa, com o dia-multa no piso legal e regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura clausulado para os réus JOSÉ PAULO ALVES DOS SANTOS e CHRISTIAN RENAN OLIVEIRA DA CRUZ.

Quanto a JHONE, observando-se o artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que se encontram presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Afinal, como bem consignado por Guilherme de Souza Nucci em "Código de Processo Penal Comentado", 6ª edição, Editora RT, pág. 930, "Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação". Assim, recomendo os réus na prisão em que se encontram, cabendo a comunicação por ofício, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão, nos termos do artigo

431, §1º, da NSCGJ.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de contraditório a respeito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno os réus nas custas processuais, ressalvada a hipótese de serem beneficiários de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido e expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminhá-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

Cabreuva, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA